Guia MEI – Acervo do Marvete

Como Matheus Dias Santos e Andressa Corrêa Teixeira abrem e usam uma MEI para vender o acervo em vários canais

Local: **Canoas / RS** | Data: 11/10/2026

> ⚠️ **Aviso honesto:** guia prático, não é aconselhamento jurídico/contábil. Antes de decisões definitivas, confirme com um **contador**. Valores e regras são de 2026 e mudam. Pontos marcados ⚠️ **VERIFICAR** dependem de confirmação no Portal do Empreendedor.

Decisões já tomadas

Item	Decisão
Enquadramento	**1 MEI agora → LTDA depois** (se o negócio crescer)
Local	**Canoas / RS**
Faturamento 1º ano (estimado)	**Até R$ 40 mil** → folga confortável no teto de R$ 81 mil
Titular	a definir entre vocês (ver seção 3)
CPF	**negativação (nome sujo) não impede** a MEI; basta o CPF estar **regular na Receita** (ver seção 5)

Resumo em 30 segundos

- A MEI é **individual**: **só UMA pessoa** pode ser titular. **Vocês dois NÃO podem abrir uma MEI juntos.**
- **Recomendação (já alinhada):** abrir **1 MEI** agora (barato, rápido) e migrar para **LTDA** só se o negócio crescer.

- **Custo:** formalização **R$ 0**; DAS ≈ **R$ 82,05/mês** (comércio, 2026). Total ≈ **R$ 85–90/mês**.
- **Limite: R$ 81.000/ano** em 2026. Com faturamento estimado de **até R$ 40 mil**, vocês ficam **bem abaixo** — sem risco de estourar.
- **CPF negativado (Serasa/SPC): não impede** abrir a MEI (ver seção 5).
- **No RS:** o MEI **recebe Inscrição Estadual automaticamente** e emite nota de graça pelo app **Nota Fiscal Fácil**.

1. O fato que muda tudo: a MEI é de uma pessoa só

- **Não admite sócios** — não há contrato social nem quotas.
- O titular **não pode** ser sócio, titular ou administrador de outra empresa.
- **Não pode ter filial** (só 1 estabelecimento).
- Hoje: **no máximo 1 empregado** (salário mínimo ou piso da categoria). ⚠️ O PLP 186/2026 propõe 2 empregados (2027), mas **não é lei ainda**.
- Algumas ocupações **não são permitidas** (Anexo XI, Resolução CGSN 140/2018).

Na prática: se abrirem uma MEI, **só uma pessoa** será dona legal — a outra ajuda, mas não tem propriedade sobre o CNPJ.

2. Suas três opções (para contexto)

Critério	(A) 1 MEI + parceiro informal ✅ escolhido	(B) 2 MEIs separadas	(C) ME/LTDA no Simples (2 sócios)
Quem é dono	1 titular só	Cada um dono da sua	Os dois, com quotas
Limite de faturamento	R$ 81 mil/ano	R$ 81 mil/ano cada	R$ 360 mil/ano (ME)
Custo mensal	≈ R$ 82	≈ R$ 164	Simples + contador (~R$ 150–400)
Precisa contador?	Não	Não	Sim
Complexidade	Mínima	Baixa	Média
Serve p/ 1 negócio conjunto?	Sim na prática	⚠️ Arriscado (possível fracionamento)	Sim — desenho p/ 2 donos

Sobre (B): só é legítimo para **dois negócios realmente independentes**. Aqui é um acervo só, marca só, estoque só → duas MEIs para o mesmo negócio pode ser lido como **fracionamento artificial**. **Não recomendamos.**

3. O que fazer agora (Fase 1)

1. **Escolher o titular** — quem tem CPF regular e disponibilidade para abrir e manter a MEI em dia. (O "quem" é decisão de vocês.)
2. **Abrir a MEI** (seção 6) em nome dessa pessoa.
3. O outro ajuda na curadoria, fotos, atendimento e envio.
4. Redigir um **acordo particular de parceria** entre os dois (organiza a divisão de resultados — mas **não** cria propriedade legal sobre o CNPJ).

Gatilhos para a Fase 2 (LTDA no Simples, os dois sócios)

- Faturamento se aproximando de **R$ 81 mil/ano**;
- Quererem os dois constando formalmente como donos;
- Precisarem contratar gente ou proteger o patrimônio pessoal.

> Com o cenário de **até R$ 40 mil**, a migração **não é urgente** — dá para validar a operação tranquilo dentro do MEI.

4. Quem pode (e quem não pode) ser MEI

✅ **Pode:** CPF **regular na Receita**, **16 anos ou mais**, ocupação permitida e sem impedimentos. *(Nome negativado no Serasa/SPC **não** impede — ver seção 5.)*

❌ **Não pode:**

- Menor de **16 anos**;
- Quem já é **titular, sócio ou administrador de outra empresa**;
- **Servidor público federal** (Lei 8.112/90);
- Quem quer **filial** (mais de 1 estabelecimento);
- Atividade **não permitida** para MEI;
- Quem quer **sócio** (MEI é sempre individual).

5. CPF negativado (nome sujo) ou irregular — o que fazer

Muita gente acha que "estar com o nome sujo" impede abrir a MEI. **Não impede.** Os dois casos são coisas diferentes:

Situação	O que é	Impede abrir MEI?
Negativação ("nome sujo")	dívidas/boletos atrasados no Serasa, SPC, bancos	❌ Não impede
CPF irregular na Receita	situação "Suspensa", "Pendente de Regularização" ou "Cancelada"	✅ Impede — regularize antes

O próprio **Portal do Empreendedor (gov.br)** diz:

"*Não existem impedimentos para que a pessoa física com débitos, dívidas comerciais ou bancárias, tendo ou não restrição cadastral junto às instituições de proteção ao crédito, se formalize como MEI.*"

Ou seja: se o problema for **só negativação**, pode **abrir a MEI normalmente** — a abertura **não faz consulta de crédito**.

O que a negativação PODE atrapalhar (não a abertura)

- **Conta PJ** — cada banco decide; bancos digitais costumam aceitar (às vezes com limite menor).

- **Maquininha, crédito, empréstimo, antecipação de recebíveis** — aqui o nome pesa.

> 💡 **Dica:** abram a MEI primeiro (não depende de crédito) e depois procurem um banco digital que aceite PJ negativada.

Se o CPF estiver irregular na Receita (aí sim trava)

Não há atalho — é regularizar, e é rápido e barato:

1. **Consulte grátis:** "Comprovante de Situação Cadastral no CPF" (site da Receita Federal).
2. **"Pendente de Regularização"** (não entregou DIRPF): entregue a declaração atrasada — multa mínima **R$ 165,74**. Regulariza em 24–72h.
3. **"Suspensa"** (dado cadastral inconsistente): atualize o CPF online, por e-mail ou nos Correios/BB/Caixa — custo de até **R$ 7**.
4. **"Cancelada"** (suspensa por 5 anos ou mais): mais trabalhoso, mas reversível.

> ⚠️ **O que NÃO fazer (risco real):** abrir a MEI **no CPF de outra pessoa** ("laranja") para contornar é **crime e sai caro**: **falsidade ideológica** (Art. 299 do Código Penal) e, se esconder faturamento, **crime contra a ordem tributária** (Lei 8.137/90 — **2 a 5 anos + multa**). A Receita **cancela** esses CNPJs (desenquadramento retroativo, multa de até **75%** e exclusão do Simples), e quem "empresta" o nome fica com **todos os débitos** no CPF.

Caminho correto: o titular tem de ser **quem é o dono real**. Se for de fato a Andressa, ela pode abrir no CPF dela — isso é legítimo. Se o CPF estiver irregular, **regularize antes**.

6. Passo a passo: abrir a MEI (grátis, ~15 min)

1. Tenha conta **gov.br nível Prata ou Ouro** (app "gov.br", reconhecimento facial).
2. Acesse o **Portal do Empreendedor** (gov.br/empresas-e-negocios) → "Quero ser MEI" / "Formalize-se".
3. Faça **login com o gov.br**.
4. Preencha: dados pessoais; **endereço** (pode ser residencial — e-commerce em casa costuma ser aceito em Canoas); **nome fantasia** (ex.: Acervo do Marvete); **ocupação principal** + secundárias (seção 7); forma de atuação (ex.: internet); **capital social** (valor simbólico, ex.: R$ 1.000); marque **optante pelo SIMEI**.

5. Aceite o **Termo de Ciência e Responsabilidade** (esse termo já **dispensa** alvará/licença prévia — ver seção 9).
6. **Pronto:** saem o **CCMEI** e o **CNPJ na hora**. Guarde o CCMEI em PDF.
7. **Gere e pague o 1º DAS** (vence dia 20 do mês seguinte).
8. (Recomendado) Abra uma **conta PJ** grátis num banco digital.

> 💡 **Atalho em Canoas:** a prefeitura tem a **Sala MEI / Sala do Empreendedor** com atendimento **gratuito** (presencial, WhatsApp e e-mail) que abre, orienta e resolve dúvidas para você. Endereço: **Rua Dr. Barcelos, nº 969, Centro, Canoas/RS** (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação – SMDEI). Leve: documento com foto, CPF, conta gov.br Prata/Ouro, e-mail e telefone.

7. Ocupação / CNAE — o ponto que precisa de atenção ⚠️

A MEI **não pode escolher qualquer CNAE**: valem só as **ocupações da lista oficial** (Anexo XI, Res. CGSN 140/2018). Candidatos a investigar no Portal (⚠️ **confirmar um a um**, buscando pelo **nome**):

Ocupação (nome popular)	CNAE aproximado	Combina com
Antiquário(a) independente	4785-7/01	peças antigas/colecionáveis
Comerciante de artigos usados	4785-7/99	usado em geral
Lojista de variedades independente	4713-0/02	sortimento misto
Comerciante de livros	4761-0/03	HQs, mangás, livros
Comerciante de brinquedos/artigos recreativos	4763-6/02	action figures
Comerciante de artigos de uso pessoal e doméstico	4759-8/99	itens variados

O que fazer: escolha **1 principal** + **secundárias** que cubram o resto (livros, brinquedos, usados). Na dúvida, **pergunte na Sala MEI de Canoas ou a um contador**.

Nota: a **Tabela A** do Anexo XI (limite R$ 81 mil/ano) cobre comércio/serviços comuns — é o caso de vocês. A Tabela B (limite maior) é essencialmente transporte de cargas.

8. Depois de aberta: as obrigações

Obrigação	Frequência	Resumo
Pagar o **DAS**	Mensal (dia 20)	~R$ 82,05 (comércio). **Mesmo vendendo zero, o INSS vence.**
Relatório mensal de receitas	Mensal	Controle do que vendeu por canal (mantém, não envia todo mês).
DASN-SIMEI	Anual (até 31/05)	Declara o faturamento do ano anterior. **Se não vendeu, declare zerado.**
Manter **dados atualizados**	Quando mudar	Endereço, atividade ou dados → atualize no portal.

9. Nota fiscal e Inscrição Estadual — o caso do RS

> **Boas notícias específicas do Rio Grande do Sul:**
>
> - **Inscrição Estadual (IE) automática:** desde **outubro/2024** (Decreto nº 57.789), **todo MEI do RS contribuinte de ICMS recebe a IE automaticamente** — gerada pela Receita Estadual, sem precisar pedir. A IE deve constar nas notas.
> - **Emissores gratuitos:** use o app **Nota Fiscal Fácil (NFF)** — preferencial, **não exige certificado digital** — para NFC-e (venda a pessoa física) e NF-e (entre empresas). Alternativa: **Nota Fiscal Avulsa (NFA-e)** no site da SEFAZ-RS (login gov.br); na NFA-e, valores **acima de R$ 8.000** exigem **certificado digital** (no NFF isso não é exigido).

Dispensa de emitir nota (RS): o MEI do RS **não precisa** emitir documento fiscal em:

1. venda/serviço para **consumidor final pessoa física**; e
2. venda para **pessoa jurídica** quando o próprio cliente emite a nota de entrada.

Nas **demais** situações (ex.: cliente PJ que não emite entrada), a nota é **obrigatória**.

Situação	Emite nota?	Como
Venda pelo site / Instagram / OLX / Enjoei para **pessoa física**	Em regra **dispensado** (mas marketplaces podem pedir)	NFF (app), se quiser/quando exigido
Venda para **empresa (PJ)**	**Obrigatório** (salvo se o cliente emitir a entrada)	NFF — NF-e modelo 55
Compra/entrada de peças	conforme o fornecedor	—

⚠️ **Marketplaces:** mesmo quando o MEI é dispensado por lei, **Mercado Livre, Shopee etc. costumam exigir** documento fiscal em venda para PJ e em alguns fluxos. O app **NFF** resolve de graça.

10. Canal por canal — o que cada plataforma exige

Canal	Exige CNPJ?	Observações
Site próprio + Mercado Pago	Não (aceita CPF), mas **recomendado**	Com CNPJ, informe os dados da empresa no MP
Instagram / Facebook (Meta)	Não para o perfil	Loja/anúncios podem pedir CNPJ
Mercado Livre	PF começa; **CNPJ recomendado**	Vender no CPF é permitido no início; volume pede CNPJ
OLX	**Não**	Vira "profissional" por volume (>6 em certas categorias ou >100 anúncios)
Enjoei	PF (perfil pessoal)	Loja/CNPJ quando ganhar volume
Shopee / Amazon / Magalu	PF no início; CNPJ conforme escala	Você emite sua nota; regras mudam por plataforma

Regra de ouro: o faturamento de **todos os canais soma** para o teto de R$ 81 mil/ano. Não é por plataforma — é o total.

11. Limite de faturamento — e se passar

- **2026:** R$ 81.000/ano = ~R$ 6.750/mês.
- No **ano de abertura**, o limite é **proporcional** (R$ 6.750 × meses restantes do ano).
- **Cenário de vocês (até R$ 40 mil/ano):** muito confortável — **não há risco** de estourar.
- **Até 20%** acima (~R$ 97.200): desenquadramento **retroativo a janeiro** + impostos retroativos.
- **Mais de 20%**: desenquadramento retroativo e migração forçada para ME.
- O **PLP 186/2026** propõe R$ 110 mil (2027) e R$ 140 mil (2028) — **em tramitação, sem efeito hoje**.

12. Custos reais (2026)

Item	Valor	Obs
Formalização da MEI	**R$ 0**	Portal do Empreendedor / Sala MEI
DAS mensal (comércio)	**R$ 82,05**	INSS R$ 81,05 + ICMS R$ 1,00
DAS (comércio + serviço)	**R$ 87,05**	se misturar serviço
Certificado digital A1	**R$ 0** no início	só se usar NFA-e acima de R$ 8.000; **NFF dispensa**
Contador	**R$ 0**	MEI não é obrigada
Conta PJ	**R$ 0**	bancos digitais
Alvará / licença municipal	**R$ 0**	dispensado por lei federal (Termo de Ciência)
Total mínimo	**≈ R$ 82–87/mês**	

13. Erros comuns (evitem)

- Abrir MEI "no nome dos dois" — **não existe**.
- Duas MEIs para o **mesmo** negócio — risco de **fracionamento**.
- Deixar o **DAS atrasar** — juros, multa e problema no CPF.
- **Não declarar** a DASN-SIMEI — multa (mesmo sem faturamento).

- Emitir NF de forma errada / deixar de emitir quando exigido (PJ).
- **Ultrapassar o teto** sem planejar (não é o caso de vocês agora).
- Misturar dinheiro pessoal e da loja — use a **conta PJ**.
- Abrir MEI **no CPF de outra pessoa** (laranja) para contornar — é **crime** (falsidade ideológica / ordem tributária) e a Receita cancela o CNPJ (ver seção 5).

14. Checklist desta semana

- ☐ **Decidir quem** será o titular.
- ☐ Ter conta **gov.br Prata/Ouro**.
- ☐ Escolher a **ocupação/CNAE** (Anexo XI) — confirmar no Portal ou na Sala MEI.
- ☐ **Abrir a MEI** (15 min) e salvar o **CCMEI** — ou ir à **Sala MEI (Rua Dr. Barcelos, 969, Centro)**.
- ☐ **Emitir e pagar o 1º DAS**.
- ☐ Abrir **conta PJ**.
- ☐ Baixar o app **Nota Fiscal Fácil (NFF)** e fazer uma emissão de teste.
- ☐ Conferir se a **Inscrição Estadual** do RS apareceu (automática).
- ☐ Redigir o **acordo de parceria** entre vocês.
- ☐ (Tarefa do site) definir número de **WhatsApp** real em `src/lib/whatsapp.js`.

15. Ainda em aberto (para fechar 100%)

1. **Ocupação/CNAE** — confirmar qual(is) da lista é(são) permitida(s) exatamente (Portal ou Sala MEI).
2. Só **usado** ou também **produto novo**? (muda a escolha de CNAE)
3. **Titular** — decisão de vocês.
4. (Site) número de **WhatsApp** real.

Fontes

- Receita Federal / gov.br — Perguntas frequentes MEI ("não admite sócios"); DREI FAQ; serviço "Cadastrar/formalizar MEI".

- Receita Federal — "MEI: atualização de valores devidos em 2026" (INSS R$ 81,05; ICMS R$ 1,00; SM R$ 1.621,00).
- Agência Sebrae / Times Brasil — DAS 2026 (R$ 82,05 / R$ 86,05 / R$ 87,05).
- Câmara dos Deputados — PLP 186/2026 (tramitação; não aprovado).
- Resolução CGSN nº 140/2018, Anexo XI (ocupações permitidas).
- **RS:** Portal do Estado do RS (estado.rs.gov.br/mei); Decreto nº 57.789 (IE automática para MEI); SEFAZ-RS (NFA-e / NFF; dispensa de emissão).
- **Canoas:** Prefeitura de Canoas — Sala MEI / Sala do Empreendedor (SMDEI, Rua Dr. Barcelos, 969).
- CGSIM Resolução nº 59/2020 (dispensa de alvará/licença para MEI).
- **CPF:** gov.br / Portal do Empreendedor — Perguntas frequentes MEI ("Não existem impedimentos... com restrição cadastral..."); Receita Federal — "Comprovante de Situação Cadastral no CPF"; Código Penal Art. 299 (falsidade ideológica); Lei nº 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária).